



申论 精讲精练 6

学习任务：

1. 课程内容：综合题刷题训练（词句解释题 + 观点现象分析题）
2. 对应讲义：第 410 ~ 417 页
3. 重点内容：
 - （1）词句解释题刷题训练
 - （2）观点现象分析题刷题训练

【例 1】（2022 海南·C 类）

资料 2

作为 B 市一中院清河法庭的民事法官，老章主要负责审理各类人身和财产纠纷，诸如：遛狗绳没抓牢而绊倒了路人，对方要求赔偿的；办了健身房会员卡却发现健身房跑路，要求退费的……这些看似“家长里短、鸡毛蒜皮”的小案子，都关乎老百姓的切身利益，甚至是生计问题，因而更考验法官的审判担当和司法智慧。

“章法官，我家西瓜地里的秧苗今年长得又慢又弱，这都是因为隔壁养鸭厂的鸭毛吹到我家西瓜地，影响了秧苗生长，我要求养鸭厂赔偿损失。”

“这大风把鸭毛吹到哪儿也不是我们能控制的啊，再说了，你怎么证明你家西瓜秧苗没长好是因为这个原因？”

要证明这其中的因果关系并非难事，法官可释明当事人申请司法鉴定，但这么做会导致诉讼成本增加，并且难以实质性解决矛盾纠纷。因此，老章选择组织双方当事人到庭开展调解。“根据法律规定，你们是有责任采取措施防止鸭毛到处乱飞的。”“如果申请司法鉴定，不仅程序烦琐、耗时长，还要花很大一笔鉴定费。”他向被告明确了养鸭厂对乱飞的鸭毛负有妥善处理义务，同时又向原告善意提醒了启动司法鉴定的相关流程和成本。“都是老街坊了，平时抬头不见低头见，如果闹得太僵，估计你们自己心里也不舒坦，还不如和和气气协商解决。”经过老章的反复调解，农户们的纠纷最终圆满化解。

许多邻里纠纷和拆迁合同纠纷的双方当事人情绪都较为激动，案



件基础事实多涉及土地的“四至”和房屋现场状况。对于此类案件，为了明确案件事实，为法律适用打下基础，老章经常赴现场开展调查勘验工作。

有一次，为了查清涉案土地的“四至”和地上物残留情况，老章冒着烈日酷暑，整整走了四五公里，围着地界细致查看，并就重点问题现场询问当事人。他耐心细致的工作态度、专业严谨的工作作风都被当事人看在眼里。虽然这位当事人的诉讼请求最终被依法驳回，但他在接到判决后，主动电话联系老章，“我不上诉了，您的判决我服”。

老章所在的B市一中院清河法庭位于清河农场，作为B市的“飞地”，清河农场处在T市岭河区境内。清河法庭也因此远离B市，扎根清河地区，一部分职责就在于审理当地的民事案件。

在一起案件中，大货车行驶时车厢自行升起，将道路中的通信电缆线刚断。在诉讼过程中，由于事故发生已过一段时间，相关证据已经灭失。B市清河电力电讯管理所向法院提出申请，要求向T市岭河区交警支队调取事故原始证据。最终在证据支撑下，损失得以认定，案件得到了公正的判决，然而老章并没有止步于此。

通过梳理此前的大量道路交通案件，他认为当事人向交警支队申请调取事故原始证据并非个案。那么，在调取证据的工作衔接方面是否有优化提速的空间呢？在他的不懈努力下，清河法庭先后多次与B市公安局清河分局沟通协商，最终清河法庭与T市岭河区交警支队针对调取交通事故原始证据建立了协同机制，保障了道路交通案件的快速审理。

在案件审理过程中，老章还主动梳理当地易发生交通事故的路段和时间，及时向岭河区交警支队进行反馈，并提出相关治理建议。“我们现在在几个主要路段都专门设置了检查口，并向通行者发送交通事故易发路段警示信息。”岭河区交警支队余支队长介绍。

不能就案论案，老章时常这样告诫助理，对于老百姓身边的这些案子，法官的审判工作不仅仅是判断题那么简单，还可能既是兼顾多方利益的多选题，又是需要延伸审判职能的论述题。法官面对的是一张包括了多种题型的试卷，只有把每一道题都答好了，才能得高分。

因为热爱，所以坚持。当事人的一个“服”字，邻里之间再次紧



握的双手，社会治理细之又细的变化……这些都能让所有办案的劳累烟消云散。“办好每一个案件，让人民群众有更多的获得感，这是我的初心；在‘鸡毛蒜皮’中守护法治大道理，这是我不懈的追求。”老章坚定地说。

问题：

“给定资料2”提到：“法官面对的是一张包括了多种题型的试卷，只有把每一道题都答好了，才能得高分。”请你谈谈对这句话的理解。

(20分)

要求：全面、准确，有条理，不超过300字。

【例2】(2021江苏·B类)

资料6

今年年初的一天，市民小张、小李和小罗三人有说有笑地结伴逛街，经过一个路口时，不小心闯了红灯，被正在执勤的交警拦下。交警在查看、核验了三人的身份证后，对小张和小李进行了批评教育，而对小罗却开出了一张罚款通知单。小罗感到很不理解，三人一起闯红灯，为什么只罚自己一个人？

交警解释，自2017年开始，对于违反道路交通法律法规的行人，S市交通管理部门在不违反相关法律规定的前提下，采用“累进式执法”的方式——行人有道路交通违法行为的，民警第一次会对其进行教育，第二次进行警告，第三次按照法律的规定进行处罚。小张、小李是第一次闯红灯被查，而小罗因为之前曾有乱穿马路、不走人行道的行为，今天已经是第三次被交警拦下了，了解政策后，小罗对处罚心服口服。

“累进式执法”实行三年来，S市交管部门教育、查处行人655.2万余人次。“这是个什么概念？按照S市的人口结构来看，基本等于每个家庭单位都已接受过行人道路交通违法的教育和警告了。”市公安局交警总队勤务处勤务指导科何科长介绍，由于年龄、受教育水平以及守法意识等方面的差异，市民对交通法规遵守的程度往往不一样。



“我们采取的是教育为主、处罚为辅的方式，屡教不改的才当场处罚。”应该说，大部分市民都有遵守交通法规的自觉性。但是要达到“将法律的威严时刻记在心上”的理想状况，还有很长的路要走。2019年，S市的亡人道路交通事故占到亡人事故总数的18%，大多是行人违法闯红灯、乱穿马路等原因造成的。“要改善这种状况，还需要加大现场执法力度。”何科长说。

从今年7月开始，S市取消“累进式执法”方式，对行人闯红灯、乱穿马路、不走人行道等道路交通违法行为，依据现行交通法律法规进行“现场直接处罚”。据市交警总队统计，执法首日全市共查处行人道路交通违法行为900余起。“有些人觉得交警严处行人违法是不近人情，其实恰恰相反，通过严格依法处罚的手段警示违法人员，是为了最大限度地确保行人安全，进一步提升城市交通安全环境。”S市公安交警部门相关负责人说。很多市民也对这一做法表示理解。“我举双手赞成。严格执法是为了大家的安全，也可以让社会更文明。现在，确实感到交通路口行人违法行为明显减少了。”市民小孔说。

市交警部门表示，为了更好地执行“现场直接处罚”的措施，他们将根据道路和车流实际情况不断进行信号灯动态调整，最大限度保障车流、人流顺畅；如果市民发现路口、路段设置不合理，希望能及时向公安交警部门反映，他们将第一时间进行评估和优化。

问题：

“给定资料6”中S市对行人道路交通违法的执法方式，经历了“累进式执法”到“现场直接处罚”的变化，请对这一变化进行评析。（20分）

要求：观点正确，层次清晰，分析透彻，篇幅300字左右。

【例3】（2022江苏·A类）

资料4

三百六十行，行行出状元。新职业的不断出现也在呼唤传统就业



观念的升级。

11月7日凌晨,在冰岛举行的2021英雄联盟全球总决赛中,代表中国LPL赛区出战的EDG战队夺冠,战报传来,全网沸腾。央视新闻在第一时间给予了祝贺。

以下是几个网友的发言。

网友A:央视新闻第一时间发文祝贺,太牛了!短短半小时,点赞数量就超过了180万,不得不说,EDG真的太有排面了!

网友B:我哭了,我哭的不是EDG夺冠,而是久久不被承认的自己。今天,激动也好,流泪也好,全社会对待电子竞技应有一个理性的认知了。

网友C:不得了,我们大学宿舍出现了“喊楼”的壮观场面。

J省某职业学院电子竞技运动与管理专业2019级学生小胡是众多狂欢者中的一员。对小胡来说,EDG的这场胜利特别重要,从此他要大声地对家人说,他所学习和将要从事的,不是“难登大雅之堂”的游戏了,而是正经的职业了。

小胡高中时在一所重点中学就读,高二开始接触王者荣耀,巅峰时能打到全国前100名左右。那个时候的他特别自信,特别有执念,想走职业的路子,但是家里并不看好他。小胡的父亲是一所中学的历史老师,一心希望儿子能考上一所985大学,他觉得以儿子的资质将来在事业上一定能超过自己。“打游戏不就是玩吗?这能有什么前途,我看就是不务正业!说出去我都觉得丢人!”听了小胡的想法后,老胡火气很大。那段时间老胡整天虎着脸,小胡也提不起学习的兴趣,最后,高考和电竞两头都落空了,高考分数只够得上现在的职业学院。职院就职院吧,在专业选择上父子俩又爆发了冲突,老胡希望儿子选财会专业或者经济管理专业,小胡却只肯报电竞专业,谁说也不让步。这回老胡对儿子彻底失望了,甚至连开学报到都拒绝送儿子去。

上了职业学院后,随着专业学习的不断深入,小胡对电竞有了更新的认识:“可能会让大家有点意外,现在我打王者荣耀的时间其实少之又少,已经很少单纯为了玩而玩了,更多时候是为校队比赛做一些集中训练,至于学校里电子竞技的实训课,也只是为了熟悉各款游戏运营方面的课程,比如营销、解说、直播、数据分析等等。”

今年暑假,小胡得到了一个去电竞俱乐部当夏令营助教的机会。



夏令营里基本都是中学生，不少人也和曾经的小胡一样抱着打职业赛事的梦想。有一个学习成绩和电竞技术都挺不错的孩子，在体验了3天的职业选手生活后，跟小胡说：“可能这个行业并不是特别适合我。”这让小胡很触动，这孩子是一个天赋型的选手，但因为性格原因经常与教练和队友发生冲突，很难协作。“职业竞技跟打游戏完全是两回事，不仅需要天赋和苦练，还需要良好的心态和沟通能力。”做助教的这段经历让小胡思考了很多，“今后我想做电竞教育，让喜欢电竞的一些孩子在人生的关键阶段能够明确自己该怎么选择。不过今晚，我首先要跟我爸谈谈，我要告诉他，我所选择的，也是个有社会价值、有未来的职业。”

社会飞速发展，职业的内涵在不断延伸。当你问一个新职业人的父母“您的孩子做什么职业”时，他们常常语焉不详，甚至羞于启齿。对于职业发展，N大学社会管理学院陈教授说：“老一代有老一代的经验，新一代有新一代的兴趣，在鲜活的时代画板上，社会成员间的互相理解与政府的适当引导往往是最好的调色剂。”不管老一辈理解不理解，电竞这个行业是实实在在发展起来了。据《2021年中国电竞行业研究报告》，电竞市场规模预计到2022年将增长至1843.3亿元。此次EDG夺冠引发的热潮将加速中国电竞产业的发展。近日，2022杭州亚运会组委会官宣，包括英雄联盟、王者荣耀（亚运版）等8个电竞小项加入亚运会正式竞赛项目，这表明电子竞技进一步得到行业认可，“小胡”们的未来真不是梦。

资料 5

《中华人民共和国职业分类大典》是人力资源和社会保障部联合国家市场监督管理总局、国家统计局，向社会公布的权威职业名录，自《中华人民共和国职业分类大典（2015年版）》颁布以来，已陆续发布了4批新职业，每次颁布都有一批出人意料的职业上榜，让人大跌眼镜。比如2019年公布的新职业中，电子竞技员、电子竞技运营师就赫然在列。2020年的更新中加入了“互联网营销师”等9个新职业，以及“直播销售员”等5个新工种。2021年3月18日公布了第4批新职业，集成电路技术人员、企业合规师、汽车救援员、酒体设计师等18个新职业闪亮登场。这些新收录的职业和工种，基本上对



应着时下热门的行业，既反映着就业方向的重大变化，也体现着政府服务的与时俱进。

“搞科普也能评职称了！我要申报！”第一次在朋友圈看到这个消息，果壳网首席执行官嵇先生眼前一亮，马上打电话让公司的HR去打听具体情况。嵇先生是位科普“网红”，以笔名“姬十三”火出圈的他，从读博开始就与科普结下不解之缘，深耕其中十几年，先后创办了科学松鼠会、果壳网等一批科普品牌，让原本“高冷”的科普知识妙趣横生，受到广大年轻人热捧。2020年底，B市在全国率先推出科学传播专业职称，嵇先生评上了正高级职称，和图书资料领域其他专家学者一样，成了一名“研究馆员”。

新兴专业职称怎么评？为了避免“一把尺子量到底”，各地各部门针对不同群体量身定制评价标准，弱化学历、资历等要求，突出人才在专业领域取得的业绩、成果和行业认可度，实行“干什么，评什么”。L省绿蔬种植专业合作社带头人沈先生今年评上了“高级农艺师”，这是L省新型职业农民职称中的副高级。评审组专家来到合作社，进大棚、参观养殖场，对沈先生的业绩现场“验收”，这样的评审方式让他惊喜不已。

职称是评价人才、推动产业发展的“指挥棒”。随着我国产业结构升级换代，新技术、新产业层出不穷。为改变新兴职业从业人员普遍面临职称申报无门的窘境，人社部《关于深化职称制度改革的意见》明确提出，“探索在新兴职业领域增设职称系列”，这给广大新兴领域人才打开了职称的大门。“对于企业和行业来说，这有利于吸引更多优秀人才，带动行业的人才队伍建设，形成人才促进产业发展，产业发展又促进人才发展的良好生态。”G省人社厅相关负责同志说。

问题：

“给定资料4”中说：“老一代有老一代的经验，新一代有新一代的兴趣，在鲜活的时代画板上，社会成员间的互相理解与政府的适当引导往往是最好的调色剂。”请结合给定资料4、5，谈谈你的理解和认识。（20分）

要求：观点正确，分析透彻，篇幅250字左右。



思维导图

